

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
KHU VỰC 4 - LÀO CAI
TỈNH LÀO CAI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 08/2025/HS-ST
Ngày 26-9-2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 4 - LÀO CAI

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lưu Hoa Quỳnh.

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Trần Mạnh.

2. Ông Hoàng Đình Mùi

- Thư ký phiên tòa: Bà Hà Thị Mai Na - Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 4 - Lào Cai.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Lào Cai tham gia phiên tòa:
Bà Hoàng Thị Nguyệt Hà - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 9 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 4 - Lào Cai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 08/2025/TLST-HS ngày 10 tháng 9 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 12/2025/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 9 năm 2025 đối với bị cáo:

Trần Huy K (tên gọi khác: Triệu Tài K; Triệu Tài T), sinh ngày 24/5/1967 tại tỉnh Lào Cai (tỉnh Yên Bái cũ); nơi thường trú và nơi ở hiện nay: Thôn K1, xã N, tỉnh Lào Cai (Thôn K1, xã M, huyện V, tỉnh Yên Bái cũ); nghề nghiệp: Làm ruộng (tại phiên tòa bị cáo khai là lao động tự do); trình độ học vấn: 7/10; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Hữu N1 và bà Tô Thị B (đều đã chết); có vợ là Triệu Thị M (đã chết) và 03 con (con lớn nhất sinh năm 1990, con nhỏ nhất sinh năm 1994); tiền án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại, hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

- Bị hại: Bà Triệu Thị M, sinh năm 1969 (đã chết).

Những người đại diện hợp pháp của bị hại gồm các con: Anh Triệu Như L, sinh năm 1990; Anh Triệu Như P, sinh năm 1992; Anh Triệu Như L1, sinh năm 1994. Cùng địa chỉ Thôn K1, xã N, tỉnh Lào Cai (Thôn K1, xã M, huyện V, tỉnh Yên Bái cũ).

Người đại diện theo ủy quyền của những người đại diện hợp pháp Triệu Như L, Triệu Như L1: Anh Triệu Như P, sinh năm 1992, địa chỉ Thôn K1, xã N, tỉnh Lào Cai. Có mặt.

- *Bị hại*: Công ty Cổ phần Vận tải thủy bộ Y, địa chỉ tổ 02, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai (tổ 02 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái cũ). Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vận tải thủy bộ Y: Ông Phạm Việt Hùng- Giám đốc công ty.

Người đại diện theo ủy quyền của ông Phạm Việt Hùng: Ông Vũ Tiến L2, sinh năm 1972, địa chỉ thôn Ngã Ba, xã Cát Thịnh, tỉnh Lào Cai (thôn Ngã Ba, xã Cát Thịnh, huyện V, tỉnh Yên Bái cũ). Vắng mặt, có đơn đề nghị vắng mặt.

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan*: Anh Hoàng Minh G, sinh năm 1985, địa chỉ Thôn M1, xã T, tỉnh Lào Cai (Thôn M1, xã T, huyện V, tỉnh Yên Bái cũ). Vắng mặt, có đơn đề nghị vắng mặt.

- *Người làm chứng*: Nguyễn Văn S, sinh năm 1975, địa chỉ tổ 02 phường Ng, tỉnh Lào Cai (tổ 02, phường A, thị xã Ng, tỉnh Yên Bái cũ). Vắng mặt, có đơn đề nghị vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 12/5/2025, sau khi đã ăn cơm, uống rượu tại nhà anh Lý Sinh Q, sinh năm 1973, trú tại thôn Đ, xã N, tỉnh Lào Cai, Trần Huy K có giấy phép lái xe mô tô, điều khiển xe mô tô biển số 21K1-121.45, chở vợ là Triệu Thị M đi trên đường nhánh ra Quốc Lộ 32 để về nhà. Khi đi đến gần khu vực ngã ba giao nhau với Quốc Lộ 32, thuộc Km 153, địa phận thôn Đ, xã N, phía bên trái của đường nhánh theo chiều di chuyển của Khánh bị hạn chế tầm nhìn bởi cây cối và nhà dân, Khánh chỉ quan sát bên phải và phía trước, không quan sát phía bên trái đường, không giảm tốc độ mà vẫn điều khiển xe đi từ đường nhánh ra lòng đường chính Quốc Lộ 32 và rẽ phải theo hướng đi phường Ng, tỉnh Lào Cai dẫn đến va chạm với xe ô tô khách, loại xe giường nằm 02 chỗ ngồi, 41 chỗ nằm, biển số 21B-006.89 do Hoàng Minh G điều khiển đang di chuyển trên Quốc Lộ 32 theo hướng từ xã T3, tỉnh Phú Thọ đi phường Ng, tỉnh Lào Cai. Hậu quả, Trần Huy K, Triệu Thị M cùng xe mô tô đổ, ngã xuống mặt đường, Trần Huy K và bà Mai bị thương được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện V (cũ), hai phương tiện mô tô và ô tô bị hư hỏng nhẹ. Do thương tích quá nặng bà Triệu Thị M tử vong ngày 26/5/2025.

Kết quả khám nghiệm hiện trường ngày 12/5/2025 thể hiện: Địa điểm xảy ra vụ tai nạn là Km 153, Quốc Lộ 32 thuộc thôn Đ, xã M, huyện V, tỉnh Yên Bái (Nay là thôn Đ, xã N, tỉnh Lào Cai). Đây là đoạn đường vòng phải theo hướng huyện T4, tỉnh Phú Thọ đi thị xã Ng, tỉnh Yên Bái (Nay là xã T3, tỉnh Phú Thọ và phường Ng, tỉnh Lào Cai). Mặt đường được trải thảm nhựa phẳng tầm nhìn thoáng, phần đường xe chạy rộng 7,50m:

- Lấy cột điện bê tông trên số 4.15/11 nằm bên phải đường theo hướng xã T3, Phú Thọ (huyện T4, Phú Thọ cũ) đi phường Ng (thị xã Ng, Yên Bái cũ) làm điểm chuẩn cố định của vụ tai nạn.

- Tất cả các số đo dấu vết, phương tiện đều được đo lấy mép đường bên phải hướng T3 đi Ng làm chuẩn cố định.

+ Vết cày trượt thứ nhất nằm trên mặt đường, có kích thước, dài 23,45m, rộng 0,08m; điểm đầu cách mép đường chuẩn 0,20m, cách cột điện cố định 4,75m, điểm cuối đến mép đường chuẩn 2,60m.

+ Vết cày trượt thứ hai nằm trên mặt đường, dài 23,80m, rộng 0,01m; điểm đầu cách mép đường chuẩn 0,50m, cách điểm đầu vết cày trượt thứ nhất 0,35m, cách trục sau bên phải xe ô tô biển số 21B-006.89 về hướng phường Ng 11,5m, điểm cuối cách mép đường chuẩn 3,20m.

+ Xe ô tô biển số 21B-006.89 đỗ trên mặt đường, đầu xe quay hướng phường Ng, tỉnh Lào Cai. Đuôi xe quay hướng xã T3, tỉnh Phú Thọ; Trục sau bên phải cách mép đường chuẩn 1,50m, trục trước bên phải cách mép đường chuẩn 1,34m.

+ Vết mài trượt màu đen để lại trên mặt đường dài 1,60m, rộng 0,40m; điểm đầu cách trục sau bên phải xe ô tô 0,95m, cách mép đường chuẩn 1,70m, điểm cuối cách mép đường chuẩn 1,85m.

+ Vết mài trượt màu nâu đỏ trên bề mặt bám dính chất màu vàng, màu nâu đỏ (nghỉ là mỡ và máu người) dài 6,20m, rộng 1,40m; điểm đầu gần nhất với mép đường chuẩn là 1,70m, điểm cuối gần nhất với mép đường chuẩn là 1,95m. Từ điểm đầu đến trục sau xe mô tô biển số 21K1-121.45 là 10,70m.

+ Xe mô tô biển số 21K1-121.45 đổ nghiêng sang phải trên mặt đường. Đầu xe quay sang bên trái đường, đuôi xe quay sang bên phải đường; trục bánh trước cách mép đường chuẩn 3,25m, trục bánh sau cách mép đường chuẩn 2,25m (BL 08-09).

Kết quả khám nghiệm phương tiện:

+ Xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA SIRIUS, màu đen - vàng, biển số 21K1-121.45 do Trần Huy K điều khiển có dấu vết: Ốp nhựa đầu xe góc bên phải bị mài mòn có diện 0,05 x 0,02m; Cánh yếm bên phải nứt, vỡ, xước trượt, mài mòn có diện 0,50 x 0,16m; Giá đỡ chân trước bên phải bị cong gập từ ngoài vào trong, từ trước về sau, đầu cao su đập rách, đầu kim loại bên trong bị mài mòn có diện 0,04 x 0,03m; đầu chân phanh có vết trượt mài mòn trên bề mặt có bám dính bột màu trắng; Giá đỡ chân trước bên trái bị cong từ sau về trước; Ốp ống xả bên phải có vết trượt mài mòn, móp lún từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong, trên bề mặt có bám dính chất bột màu trắng có diện 0,50 x 0,07m; Mặt ngoài của giảm sóc sau bên trái trượt sạch bùn đất có bám dính màu đỏ, nâu, có diện 0,10 x 0,03m; Phần cuối của nắp hộp xích bị móp lún, cong vênh từ ngoài vào trong; Ốp nhựa đèn tín hiệu bên trái nứt vỡ bung bật khỏi vị trí ban đầu có diện 0,15 x 0,08m; Mép ngoài tay nắm bên trái có vết trượt có bám dính chất màu đỏ, có diện 0,10 x 0,05m.

+ Xe ô tô nhãn hiệu HAECO, biển số 21B-006.89 do Hoàng Minh G điều khiển có dấu vết: Ốp nhựa đèn chiếu sáng phía trước bên phải bị vỡ, xô lệch bung khỏi vị trí ban đầu; tại vị trí mặt ngoài ốp nhựa có nhiều vết mài trượt bám dính chất màu đen chiều hướng từ trước về sau, có diện 0,65 x 0,45m, điểm cao nhất cách mặt đường 1,02m; Tại vị trí mép dưới phía trước cửa xe tiếp giáp với ốp nhựa đèn phía trước bên phải của xe có vết trượt mất sơn, có diện 0,025 x 0,015m. Tại mép dưới phía trước cửa xe có vết lõm mất sơn có diện 0,08 x 0,02m; Tại vị trí mặt ngoài lớp

bánh trước bên phải có bám dính chất màu nâu, trên dòng chữ “CST113T”, có diện 0,35 x 0,15m.

Tại Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số 321/KLGĐTT-PC09 ngày 04/7/2025 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lào Cai kết luận: Nguyên nhân chết của bà Triệu Thị M: “Đa chấn thương: Chấn thương ngực (gãy xương sườn; tràn khí, tràn dịch khoang màng phổi 2 bên; dập phổi); gãy xương chậu, xương bả vai phải, xương cẳng tay phải trên tử thi đã được phẫu thuật cắt lọc da, cơ lóc, cơ hoạt tử vùng đùi, cánh tay, cẳng tay phải; Cơ chế hình thành thương tích: Các tổn thương trên cơ thể là do tác động tương hỗ với vật tày gây nên”.

Tại Kết luận giám định số 260/KL-KTHS ngày 30/5/2025 của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Yên Bái cũ về giám định dấu vết cơ học kết luận: “1. Xe ô tô khách biển số 21B-006.89 và xe mô tô biển số 21K1-121.45 có va chạm với nhau; 2. Vị trí, chiều hướng dấu vết va chạm đầu tiên: - Vị trí va chạm đầu tiên của xe ô tô khách biển số 21B-006.89 với xe mô tô biển số 21K1-121.45 là ốp nhựa hệ thống đèn phía trước bên phải của xe ô tô. Dấu vết va chạm đầu tiên có chiều hướng từ trước ra sau; - Vị trí va chạm đầu tiên của xe mô tô biển số 21K1-121.45 với xe ô tô khách biển số 21B-006.89 là ốp nhựa hệ thống đèn phía sau bên trái; mặt ngoài chắn bùn phía sau của xe mô tô. Dấu vết va chạm có chiều hướng từ sau ra trước; 3. Vị trí va chạm đầu tiên giữa xe ô tô khách biển số 21B-006.89 với xe mô tô biển số 21K1-121.45 thuộc phần đường bên phải theo hướng huyện T4, tỉnh Phú Thọ đi thị xã Ng, tỉnh Yên Bái (nay là xã T3, tỉnh Phú Thọ và phường Ng, tỉnh Lào Cai), ngay trước vị trí đầu dấu vết cày trượt ký hiệu vị trí số 2 trong hồ sơ khám nghiệm hiện trường”.

Tại Kết luận định giá tài sản số 10/KL- ĐG ngày 12/6/2025 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện V (cũ) đối với thiệt hại của xe ô tô khách biển số 21B-006.89 và xe mô tô biển số 21K1-121.45 kết luận: “Thiệt hại do tai nạn giao thông đường bộ của xe ô tô khách biển số 21B-006.89 là 5.050.000 đồng; Thiệt hại do tai nạn giao thông đường bộ của xe mô tô biển số 21K1-121.45 là 800.000 đồng”.

Kết quả đo nồng độ cồn trong cơ thể Trần Huy K (Triệu Tài T), thời điểm 14 giờ 06 phút ngày 12/5/2025 xác định: Nồng độ cồn trong cơ thể Trần Huy K (Triệu Tài T) là 0,295mg/lít khí thở.

Kiểm tra ma túy và đo nồng độ cồn đối với Hoàng Minh G: Kết quả thử với que test ma túy: Âm tính; Nồng độ cồn: 0,000 mg/l.

Về trách nhiệm dân sự: Trong giai đoạn điều tra người đại diện hợp pháp của bị hại Triệu Thị M, người đại diện hợp pháp của bị hại Công ty Cổ phần Vận tải thủy bộ Y, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh Hoàng Minh G đều không có yêu cầu bồi thường trách nhiệm dân sự nào với bị cáo Khánh.

Tại bản Cáo trạng số: 10/CT-VKS - KV4 ngày 10/9/2025 của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Lào Cai đã truy tố bị cáo Trần Huy K (tên gọi khác Triệu Tài K, Triệu Tài T) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 260 của Bộ luật hình sự; các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “Người phạm tội tự nguyện bồi thường thiệt hại; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải”.

Tại phiên tòa:

Kiểm sát viên trình bày lời luận tội và giữ nguyên quan điểm như bản cáo trạng đã truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên bố bị cáo Trần Huy K (Triệu Tài K, Triệu Tài T) phạm tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", áp dụng điểm b khoản 2 Điều 260; các điểm b, s khoản 1 Điều 51; xem xét việc người đại diện hợp pháp của bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và Điều 65 của BLHS. Xử phạt bị cáo Trần Huy K 03 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 năm; không áp dụng hình phạt bổ sung; về trách nhiệm dân sự: Không; về án phí bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật; tuyên quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, không có ý kiến tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, lời nói sau cùng đề nghị xin giảm nhẹ hình phạt.

Người đại diện hợp pháp của bị hại Triệu Thị M không có yêu cầu bồi thường thiệt hại gì với bị cáo, xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Đại diện của Công ty Cổ phần Vận tải thủy bộ Y, anh Hoàng Minh G, anh Nguyễn Văn S vắng mặt tại phiên tòa HĐXX đã tiến hành công bố lời khai của họ tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến gì.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến và không khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện trong việc truy tố bị cáo đều hợp pháp.

[2] Về sự có mặt, vắng mặt của những người tham gia tố tụng được Tòa án triệu tập đến phiên tòa. Tòa án đã triệu tập hợp lệ ông Vũ Tiến L2, anh Hoàng Minh G, anh Nguyễn Văn S nhưng vắng mặt tại phiên tòa có đề nghị xét xử vắng mặt. Trong giai đoạn điều tra vụ án đã có lời khai của họ thể hiện trong hồ sơ. Do đó, căn cứ khoản 1 Điều 292, khoản 1 Điều 293 của Bộ luật tố tụng Hình sự, HĐXX tiến hành xét xử và công bố lời khai của họ tại phiên tòa.

[3] Tại phiên tòa bị cáo Trần Huy K (Triệu Tài K, Triệu Tài T) khai nhận: Khoảng hơn 12 giờ 30 phút ngày 12/5/2025, bị cáo có nồng độ cồn trong hơi thở là 0,295 mg/lít khí thở, điều khiển xe mô tô biển số 21K1-121.45, chở vợ là Triệu Thị M, di chuyển từ đường nhánh ra đường chính Quốc Lộ 32, thuộc Km 153, địa phận thôn Đ, xã N, tỉnh Lào Cai, đây là đoạn đường bị hạn chế tầm nhìn, bị cáo không thực hiện đúng quy tắc tham gia giao thông đường bộ, không chú ý quan sát, không giảm tốc độ hoặc dừng lại để đảm bảo an toàn, không nhường đường cho xe đi trên đường chính, nên đã va chạm với xe ô tô chở khách biển số 21B-006.89, do Hoàng Minh G điều khiển đang di chuyển trên Quốc Lộ 32 đang đi trên đường chính, đúng làn đường quy định. Hậu quả, Trần Huy K và Triệu Thị M đều bị thương và

được đưa đi cứu chữa nhưng do thương tích quá nặng bà Triệu Thị M đã tử vong ngày 26/5/2025. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của những người tham gia tố tụng khác, phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông, kết luận giám định dấu vết cơ học phù hợp với vật chứng đã thu giữ và các tài liệu khác trong hồ sơ vụ án. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, có đủ khả năng nhận thức và làm chủ hành vi của mình, nhưng bị cáo khi điều khiển xe mô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn 0,295mg/lít khí thở là đã vi phạm vào khoản 6 Điều 5 Luật phòng chống tác hại của rượu, bia và khoản 2 Điều 9 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ (*Điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong...hơi thở có nồng độ cồn*); bị cáo điều khiển xe mô tô không giảm tốc độ hoặc dừng lại để đảm bảo an toàn trong trường hợp tầm nhìn bị hạn chế, không nhường đường cho xe đi trên đường chính là đã vi phạm vào điểm c khoản 3 Điều 12 (*Điều 12: Chấp hành quy định về tốc độ và khoảng cách giữa các xe. "...3. Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn trong các trường hợp sau đây: ...c).....tầm nhìn bị hạn chế..."*) và khoản 1 Điều 22 (*Điều 22: Nhường đường tại nơi đường giao nhau. "Khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải quan sát, giảm tốc độ và nhường đường theo quy định sau đây: 1. Tại nơi đường giao nhau....giữa đường nhánh với đường chính thì xe đi từ...đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên...đường chính từ bất kỳ hướng nào tới;"*) của Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hậu quả làm một người chết. Hành vi nêu trên của bị cáo Trần Huy K đã phạm vào tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" với tình tiết định khung "*trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn ...*" theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 260 BLHS. Do đó, Cáo trạng truy tố và lời luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa là có căn cứ, được HĐXX chấp nhận.

Hành vi của bị cáo có tính chất, mức độ gây nguy hại lớn cho xã hội, đã xâm phạm đến các quy định của Nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ, xâm phạm đến tính mạng con người được pháp luật bảo vệ. Nên cần thiết phải xử lý bị cáo theo pháp luật nhằm giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình cứu chữa cho bị hại tại bệnh viện và mai táng cho bị hại Mai, bị cáo là người trực tiếp chi trả chi phí cứu chữa, chi phí mai táng cho bị hại. Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận đầy đủ rõ ràng thể hiện thái độ ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự "Người phạm tội tự nguyện bồi thường thiệt hại", "Người phạm tội thành khẩn khai báo" được quy định tại các điểm b, s khoản 1 Điều 51 của BLHS cần được áp dụng cho bị cáo. Đối với đề nghị của người đại diện hợp pháp là các con của bị hại Triệu Thị M đồng thời cũng là con của bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, dù không được coi là tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của BLHS nhưng HĐXX sẽ xem xét khi quyết định hình phạt đối với bị cáo.

Quá trình điều tra bị cáo khai mẹ đẻ bị cáo được Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Yên Bái tặng thưởng bằng khen và giao nộp 01 bản phô tô với nội dung “Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tặng bà Tô Thị Kim B2, xã Y, huyện O, tỉnh Hà Tây đã có thành tích tham gia trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước, ngày cấp 25/6/2007”. Tại biên bản xác minh với UBND xã N ngày 30/7/2025 thể hiện gia đình bị cáo không có người nào có công với cách mạng, tại trích lục khai sinh của bị cáo thể hiện mẹ đẻ bị cáo có tên là Tô Thị B2, tại phiên tòa bị cáo khai mẹ đẻ bị cáo là Tô Thị B2 đã chết năm 1971, bị cáo chỉ cung cấp được tài liệu là bản phô tô không có tài liệu nào khác chứng minh bà Tô Thị Kim B2 và bà Tô Thị B2 cùng là một người. HĐXX thấy quá trình điều tra xác định bị cáo và gia đình không có người nào có công với cách mạng, ngoài tài liệu phô tô bị cáo đã giao nộp không có tài liệu nào khác chứng minh mẹ đẻ của bị cáo bà Tô Thị Bính là người được UBND tỉnh tặng thưởng như đã nêu trên nên không có đủ cơ sở để xem xét là tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo.

Về nhân thân: Bị cáo không có tiền án, tiền sự, ngoài hành vi vi phạm bị truy tố đều chấp hành đầy đủ nghĩa vụ công dân, năm 2018 được Hội nông dân xã tặng Giấy khen do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao thể hiện bị cáo là người có nhân thân tốt.

[4] Từ những nhận xét, đánh giá về tính chất, mức độ gây nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo và căn cứ vào các quy định của pháp luật hình sự. HĐXX thấy bị cáo là người có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, cũng có thể giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt, đồng thời cũng thể hiện tính khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước trong pháp luật hình sự. Nhưng cũng cần phải áp dụng mức hình phạt tương xứng với tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo để có tác dụng răn đe giáo dục đối với bị cáo. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Lào Cai thực hành quyền công tố tại phiên tòa đề nghị HĐXX áp dụng Điều 65 của BLHS đề nghị xử phạt bị cáo 03 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 năm là cơ bản phù hợp với quy định của pháp luật, HĐXX sẽ xem xét.

[5] Về hình phạt bổ sung: HĐXX không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[6] Về trách nhiệm dân sự: Người đại diện hợp pháp của bị hại Triệu Thị M, người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Vận tải thủy bộ Y, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với bị cáo. Do vậy, HĐXX không xem xét.

[7] Về xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ: 01 chiếc xe ô tô nhãn hiệu HAECO, biển số 21B-006.89; 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô, số 21 003215; 01 Giấy chứng nhận kiểm định, số EB 1219988; 01 Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe ô tô Công ty Cổ phần Vận tải thủy bộ Y; 01 Giấy phép lái xe, số: 150112000482, mang tên Hoàng Minh G; 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA SIRIUS biển số 21K1-121.45 mang tên Triệu Tài K. Quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã trả lại các tài sản trên cho các chủ sở hữu quản lý, sử dụng là phù hợp nên được chấp nhận.

[8] Về vấn đề khác:

Anh Hoàng Minh G là người điều khiển xe ô tô biển số 21B-006.89, có đủ điều kiện để điều khiển xe ô tô tham gia giao thông, quá trình điều tra đã xác định thời điểm xảy ra tai nạn anh Giang đi đúng làn đường, phần đường bên phải chiều đi của mình, Giang không có lỗi trong vụ án này, Cơ quan điều tra không đề cập xử lý là phù hợp.

[9] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

[10] Về quyền kháng cáo: Bị cáo, những người đại diện hợp pháp của bị hại Triệu Thị M, bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo **Trần Huy K** (tên gọi khác: Triệu Tài K, Triệu Tài T) phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 260; các điểm b, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Huy K (tên gọi khác: Triệu Tài K, Triệu Tài T) 03 (ba) năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 (năm) năm, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Trần Huy K (tên gọi khác: Triệu Tài K, Triệu Tài T) cho Ủy ban nhân dân xã N, tỉnh Lào Cai giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc thì cơ quan, tổ chức giám sát, giáo dục thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Về án phí: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. Bị cáo Trần Huy K (tên gọi khác: Triệu Tài K, Triệu Tài T) phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

3. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật tố tụng Hình sự: Bị cáo, những người đại diện hợp pháp của bị hại Triệu Thị M có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Bị hại Công ty Cổ phần Vận tải thủy bộ Y có quyền kháng cáo bản án có trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo phần bản án có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Lào Cai;
- VKSND khu vực 4- Lào Cai ;
- VKSND tỉnh Lào Cai;
- Công an tỉnh Lào Cai (HSNV)
- (02b);
- THADS khu vực 4- Lào Cai;
- Bị cáo; Bị hại;
- Đại diện hợp pháp của bị hại;
- Người có QL, NVLQ;
- THA HS;
- UBND xã N;
- Lưu hồ sơ vụ án.

Lưu Hoa Quỳnh

